

Sistemas Internacionales de Defensa de los DD-HH

Introducción a los Sistemas de Defensa

Sistemas de defensa $\supset$ instituciones.

Explicación

Los sistemas internacionales de defensa de derechos humanos integran diversos organismos supranacionales. Estas instituciones supervisan, vigilan y garantizan la protección efectiva de las garantías fundamentales de las personas.

Sistemas de defensa $\supset$ tratados internacionales.

Explicación

Estos sistemas se fundamentan en instrumentos legales internacionales acordados por los Estados. Los tratados y convenciones fijan obligaciones jurídicas concretas para la protección y respeto de los derechos fundamentales.

Objetivo de Sistemas de defensa $\rightarrow$ promoción global.

Explicación

El objetivo central de estos sistemas es fomentar y difundir el respeto a los derechos humanos a escala planetaria. Buscan sensibilizar a los Estados e instituciones sobre la importancia de la dignidad humana.

Objetivo de Sistemas de defensa $\rightarrow$ protección global.

Explicación

Buscan otorgar salvaguarda y amparo frente a abusos o violaciones committed contra las personas. Funcionan como una red de seguridad jurídica que complementa la tutela brindada a nivel estatal.

Sistemas de defensa ⊃ ámbito internacional.

Explicación

Comprende la estructura global de protección que abarca a la totalidad de las naciones, encabezada por la ONU. Sus normas e instrumentos aplican a todos los Estados miembros de la comunidad internacional.

Sistemas de defensa ⊃ ámbito regional.

Explicación

Abarca los subsistemas continentales u organizados por áreas geográficas específicas, como el sistema interamericano de la OEA. Permiten atender realidades jurídicas y sociales particulares de cada región.

Sistemas de defensa ⊃ ámbito nacional.

Explicación

Incluye los mecanismos internos y organizaciones estatales o civiles que operan dentro de cada país. Constituyen la primera línea de protección que debe agotarse antes de acudir a las instancias internacionales.

Corte Internacional de Justicia (CIJ)

CIJ = órgano judicial principal de la ONU.

Explicación

La Corte Internacional de Justicia, conocida como Corte de La Haya, constituye el cuerpo judicial primario de la ONU. Fue creada para resolver disputas legales entre naciones bajo el marco del derecho internacional.

CIJ → resolución de controversias entre estados.

Explicación

La función contenciosa de la CIJ resuelve desacuerdos jurídicos sometidos de forma voluntaria por los países. Sus juzgamientos aplican únicamente a disputas entre Estados y nunca a personas particulares.

CIJ → emisión de opiniones consultivas.

Explicación

La CIJ posee facultad para dictaminar opiniones sobre interrogantes de orden legal que le presenten órganos autorizados. Estas opiniones sirven como guía doctrinaria en la interpretación del derecho internacional.

Objetivo de CIJ → prevención del quebrantamiento de la paz.

Explicación

Procura resolver de forma pacífica los conflictos limítrofes y normativos entre las naciones. Al encauzar las disputas por vías legales, evita el escalamiento hacia intervenciones bélicas.

Estructura de CIJ ⊃ quince magistrados.

Explicación

El panel judicial de la Corte se integra por un cuerpo colegiado de quince jueces. Estos magistrados son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU por un periodo de nueve años.

Fallo de CIJ → resolución de controversia Perú-Chile.

Explicación

En el año 2014, la CIJ emitió la sentencia definitiva que fijó el límite marítimo entre Perú y Chile. Este juzgamiento solucionó de manera pacífica un diferendo territorial histórico entre ambas naciones.

José Luis Bustamante y Rivero ∈ magistrados de la CIJ.

Explicación

El destacado jurista y expresidente peruano ejerció como juez de la Corte Internacional de Justicia. Además, ocupó la presidencia de este importante tribunal internacional entre los años 1967 y 1969.

Convención sobre los Derechos del Niño

Convención del niño ∈ Asamblea General de la ONU.

Explicación

La Convención sobre los Derechos del Niño es un acuerdo internacional promovido por la ONU. Representa el instrumento legal de derechos humanos dedicado explícitamente a la infancia más respaldado globalmente.

Aprobación de Convención del niño = veinte de noviembre de 1989.

Explicación

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este tratado el 20 de noviembre de 1989. Esta fecha consolidó el reconocimiento de los menores de edad como sujetos plenos de derecho.

Niño = menor a dieciocho años.

Explicación

El tratado define como niño a todo ser humano que no haya alcanzado los dieciocho años de edad. Este estándar aplica salvo que las leyes de un país reconozcan la mayoría de edad de forma anticipada.

Derechos del Niño ⊃ pleno desarrollo físico.

Explicación

Garantiza las condiciones indispensables para la salud, nutrición y crecimiento biológico del menor. Los Estados partes deben velar por proteger la vida e integridad corporal durante toda la infancia.

Derechos del Niño ⊃ pleno desarrollo mental.

Explicación

Protege el derecho de los menores a recibir educación, formación intelectual y amparo psicológico. Se busca asegurar una maduración cognitiva adecuada a las etapas de su crecimiento.

Derechos del Niño ⊃ pleno desarrollo social.

Explicación

Garantiza la adecuada integración del niño en su entorno familiar, comunitario y cultural. Promueve la protección contra entornos de abuso o privaciones que obstaculicen su inserción en la sociedad.

Derechos del Niño ⊃ expresar libremente opiniones.

Explicación

Consagra la capacidad del menor para manifestar su postura sobre asuntos que lo afecten directamente. Estas opiniones deben ser escuchadas y consideradas conforme a la edad y madurez del niño.

Principios de convención ⊃ la no discriminación.

Explicación

Establece que todos los derechos se aplican a los niños de forma equitativa y universal. Prohíbe distinciones fundadas en raza, sexo, idioma, religión o condición económica del menor o de sus padres.

Principios de convención ⊃ el interés superior del Niño.

Explicación

Exige que las instituciones públicas o privadas prioricen el bienestar integral del menor en cualquier decisión. Este principio prima por sobre otros intereses legales, gubernamentales o parentales.

Principios de convención ⊃ derecho a vida.

Explicación

Reconoce de forma intrínseca el derecho de todo niño a la existencia desde sus inicios. Los Estados están comprometidos a tomar medidas que salvaguarden este derecho primario contra toda amenaza.

Principios de convención ⊃ derecho a supervivencia.

Explicación

Obliga a los gobiernos a garantizar las condiciones socioeconómicas mínimas para la subsistencia de la infancia. Abarca el acceso asegurado a agua, alimentación, vivienda e infraestructura sanitaria básica.

Carta Internacional de los Derechos Humanos

Declaración Universal de DD-HH ∈ Asamblea General de la ONU.

Explicación

La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye el texto normativo base formulado por las Naciones Unidas. Sirve como estándar y guía ética común para el comportamiento de todas las naciones del mundo.

Proclamación de Declaración Universal = diez de diciembre de 1948.

Explicación

Fue proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de la ONU. Su adopción dio origen a la conmemoración anual del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Declaración Universal de DD-HH ⊃ derechos civiles.

Explicación

Garantiza las libertades individuales primarias frente a cualquier tipo de arbitrariedad del poder público. Incluye prerrogativas indispensables como la vida, la libertad personal y la presunción de inocencia.

Declaración Universal de DD-HH ⊃ derechos políticos.

Explicación

Asegura la capacidad ciudadana para participar activamente en la vida y el gobierno del Estado. Comprende el derecho al voto, a la libre reunión y al acceso equitativo a cargos públicos.

Declaración Universal de DD-HH ⊃ derechos sociales.

Explicación

Busca asegurar condiciones mínimas de bienestar económico y convivencia armónica para la población. Abarca la protección del núcleo familiar, el trabajo digno, la educación y la salud pública.

Perú → aprobación de Declaración Universal en 1959.

Explicación

El Estado peruano aprobó e incorporó la Declaración Universal a su ordenamiento legal el 9 de diciembre de 1959. Esta incorporación formal se ratificó mediante la Resolución Legislativa N° 13282.

Pactos internacionales = tratados vinculantes.

Explicación

A diferencia de las declaraciones programáticas, los pactos son tratados con validez legal obligatoria. Los Estados ratificantes quedan sujetos a la fiscalización y al cumplimiento de sus preceptos.

Pactos internacionales ⊃ derechos civiles y políticos.

Explicación

Se materializan mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado en 1966. Este instrumento impone limitaciones directas al poder estatal para resguardar la libertad individual.

Pactos internacionales ⊃ derechos económicos, sociales y culturales.

Explicación

Se estructuran a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Obliga a las naciones a implementar de forma progresiva medidas de desarrollo y equidad social.

Artículo uno de pactos = derecho a libre autodeterminación.

Explicación

El primer artículo de ambos pactos de la ONU consagra el derecho fundamental de libre autodeterminación. Postula que todos los pueblos del planeta gozan de la libertad de definir su destino de forma soberana.

Libre autodeterminación → elección de estatus político.

Explicación

Faculta a las naciones y comunidades para establecer soberanamente la forma de gobierno que prefieran. Impide que presiones, influencias o intervenciones extranjeras condicionen su organización interna.

Libre autodeterminación → búsqueda del desarrollo socioeconómico.

Explicación

Otorga libertad completa a los pueblos para administrar sus recursos e impulsar su avance económico y cultural. Garantiza el uso autónomo de su riqueza natural en beneficio de sus habitantes.

Sistema Interamericano a Nivel Regional

Convención Americana sobre DD-HH = Pacto de San José.

Explicación

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el pacto supranacional central de la OEA. Recibe el nombre común de Pacto de San José en razón de la ciudad donde fue suscrita.

Pacto de San José = tratado suscrito en 1969.

Explicación

Fue adoptado de forma oficial durante la Conferencia Interamericana celebrada en Costa Rica en noviembre de 1969. Este tratado fija compromisos legales concretos para los Estados miembros de la OEA.

Comisión Interamericana de DD-HH (CIDH)

Comisión Interamericana = órgano no judicial de la OEA.

Explicación

La CIDH constituye un ente técnico y administrativo dentro del esquema institucional de la OEA. Carece de funciones de juzgamiento, por lo cual no dicta sentencias de condena o de absolución legal.

Comisión Interamericana → promoción de observancia de DD-HH.

Explicación

Su finalidad principal es supervisar, educar y velar por el respeto de las garantías básicas en el continente. Elabora diagnósticos por países, realiza visitas y redacta recomendaciones a los gobiernos.

Comisión Interamericana → promoción de defensa de DD-HH.

Explicación

Promueve iniciativas para detener violaciones de derechos fundamentales en la región interamericana. Tramita denuncias presentadas contra gobiernos e impulsa arreglos antes de llegar a la vía judicial.

Acceso a Comisión Interamericana = disponible para personas.

Explicación

Cualquier persona afectada por vulneraciones a sus derechos fundamentales puede recurrir de forma directa ante la CIDH. No se requiere ser un representante del Estado para iniciar este procedimiento.

Acceso a Comisión Interamericana = disponible para entidades.

Explicación

Las organizaciones no gubernamentales y colectivos de la sociedad civil pueden interponer peticiones en favor de las víctimas. Esto amplía las opciones de protección de la ciudadanía.

Sede de Comisión Interamericana = Washington D.C.

Explicación

Las oficinas centrales de la Comisión Interamericana están radicadas en la ciudad de Washington D.C. Esta localización responde a la presencia en dicha sede central de la estructura administrativa de la OEA.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)

Corte IDH = órgano jurisdiccional de la OEA.

Explicación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia judicial en el marco continental americano. Ejerce funciones contenciosas de carácter técnico-jurídico para evaluar querellas interpuestas.

Corte IDH = órgano autónomo de la OEA.

Explicación

Posee independencia funcional, técnica y operativa respecto de las instancias políticas de la OEA. Esta autonomía asegura la imparcialidad de sus juzgamientos frente a intereses particulares de gobiernos.

Corte IDH → emisión de sentencias.

Explicación

Su cometido principal radica en determinar si un Estado violó preceptos reconocidos en la Convención Americana. Ante una infracción confirmada, ordena medidas de reparación, sanción e indemnización.

Acceso a Corte IDH = restringido a estados.

Explicación

Los países que forman parte del sistema interamericano gozan de facultad legal para someter un conflicto a la Corte. Deben haber reconocido explícitamente la competencia contenciosa del tribunal.

Acceso a Corte IDH = restringido a la comisión.

Explicación

Las personas naturales no acuden directamente a la Corte IDH, sino a través de la Comisión Interamericana. La CIDH determina si un caso sin resolver en su fuero interno debe ser derivado a este tribunal.

Fallo de Corte IDH = definitivo.

Explicación

Las sentencias dictadas por la Corte IDH resuelven la causa planteada de manera concluyente. Ninguna autoridad nacional o internacional puede revertir el dictamen o rechazar el criterio expuesto.

Fallo de Corte IDH = inapelable.

Explicación

Las decisiones judiciales proferidas por este tribunal interamericano no admiten recursos de apelación. Las partes involucradas quedan obligadas a dar cumplimiento estricto e inmediato al dictamen emitido.

Sede de Corte IDH = San José de Costa Rica.

Explicación

La sede institucional de la Corte Interamericana está radicada permanentemente en Costa Rica. La ubicación física separada de la sede de la OEA contribuye a garantizar su total independencia judicial.

Carta Democrática Interamericana

Carta Democrática Interamericana = tratado firmado en Lima.

Explicación

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento regional suscrito en la capital del Perú. Representa un acuerdo formal para respaldar la estabilidad institucional y constitucional en las Américas.

Carta Democrática Interamericana = tratado firmado en 2001.

Explicación

El documento fue suscrito oficialmente por los Estados miembros de la OEA el 11 de septiembre de 2001. La firma constituyó una respuesta multilateral coordinada para atajar derivas autoritarias en la región.

Carta Democrática Interamericana ∈ sesión especial de la OEA.

Explicación

Fue aprobada en la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos en Lima. Este marco legal reafirmó el compromiso común con la defensa activa del orden representativo.

Carta Democrática Interamericana → definición sustancial de democracia.

Explicación

Sostiene que la democracia va más allá del acto del sufragio regular. Exige la división de poderes, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.

Carta Democrática Interamericana ⊃ mecanismos de prevención.

Explicación

Incorpora procedimientos diplomáticos sancionatorios ante probables rupturas institucionales en un país miembro. Facilita la aplicación de medidas correctivas que incluyen la suspensión dentro de la OEA.

Campo político = compromiso con la democracia.

Explicación

Se orienta a afianzar el deber irrenunciable de las autoridades y gobernantes de sostener el orden constitucional. Establece que la legitimidad del ejercicio del poder se basa en el respeto a las instituciones.

Campo histórico = recoge aportes de la carta OEA.

Explicación

El enfoque histórico sintetiza la evolución doctrinaria en la protección del sistema representativo americano. Integra los preceptos consagrados en la Carta fundacional de la OEA desde mediados del siglo XX.

Campo sociológico = expresa la demanda popular por democracia.

Explicación

Reconoce que la aspiración democrática constituye un derecho básico sustentado por la población. Articula los anhelos de la sociedad civil organizada de desenvolverse en un entorno con libertades plenas.

Campo jurídico = herramienta de actualización de la OEA.

Explicación

Aporta adaptabilidad normativa para actualizar la interpretación de los estatutos constitutivos de la OEA. Permite responder con mayor agilidad e instrumentos legales ante amenazas modernas al sistema representativo.